

τοῦ δικασθέντος παρ' αὐτοῦ, οὐ κατὰ τοῦ διαγνώμονος κινεῖται ἢ ἔκκλητος, ἀλλὰ κατὰ τοῦ δεδοκότος αὐτῷ τὴν δίκην. ὡς βι. ζ' τί. α' κεφ. α' καὶ γ'.

[ζ'.] Ὅτι σωματεῖον καὶ σύστημα διαφέρει. σωματεῖον μὲν γὰρ ἐστὶ πᾶσα τέχνη, ἣτις διὰ χειρὸς ἔχει τὴν ἐργασίαν· οἷον σκυτοτομικὴ ἢ βαπτική. σύστημα δὲ ἢ μὴ ἔχουσα διὰ χειρῶν τὴν ἐργασίαν, οἷον οἱ πρανδιοπράται καὶ οἱ μεταξοπράται καὶ οἱ λοιποὶ, οἵτινες αὐτοὶ οὐκ ἐργάζονται. ἀνάγνωθι βι. η' τί. β' <sup>1</sup>.

[η'.] Ὅτι μετὰ ψῆφον καινοῖς δικαιώμασιν οὐ δεῖ χρῆσθαι, εἰ μὴ ἔσθ' ὅτε ἐπὶ δημοσίου πράγματος. βι. θ' τί. γ' κεφ. λδ' <sup>2</sup>.

[θ'.] Ὅτι ἑκατὸν μυρίων ἢ πόλις ὀρίζεται. τοῦτο ἔλεγεν ὁ πατρικίος ἐπινοηθῆναι διὰ τὴν ῥώμην, διότι οἱ ἔξωθεν ταύτης οἰκοῦντες οὐκ ἠξιῶντο τῆς τῶν πολιτῶν <sup>3</sup> προσηγορίας, καὶ διὰ τοῦτο ἐνομοθέτησεν ἢ σύγκλητος ἄχρις ἑκατὸν μυρίων τοὺς οἰκοῦντας ἐκτὸς τῆς πόλεως πολίτας ὀνομάζεσθαι. τοῦτο δὲ καὶ νῦν ἐγένετο. οἱ γὰρ ἄχρις ρ' μυρίων οἰκοῦντες χωρεῖται ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ πωλοῦσι καὶ ἀγοράζουσι καὶ οὐκ ἔχουσι τὰ προνόμια, ἃ ἔχουσιν οἱ ἐπέκεινα τῶν ρ' μυρίων οἰκοῦντες, ἀλλ' ἀνηρεῖται παρὰ τῆς νεαράς τοῦ κυροῦ βασιλείου τοῦ βασιλέως <sup>4</sup> εἰπούσης, πάντα χωρεῖτην πωλοῦντα πρὸς δυνατὸν τὸ ἴδιον ἀναργύρως τοῦτο λαμβάνειν. ἀνάγνωθι <sup>5</sup> βι. ς' τί. κβ' καὶ βι. ζ' τί. α'.

[ι'.] Ὅτι χαμαιδικαστὴς λέγεται ὁ δοθεὶς εἰς δίκην διαγνώμων παρὰ ἄρχοντος θεματικοῦ ἐκ πρώτου, οὐ μὴν αὐτὸς ὢν δικαστὴς οὐδὲ παρὰ βασιλέως δοθεὶς, ὡς βι. ζ' τί. α'. καὶ ἔκρινεν ὁ μάγιστρος ἐπὶ δίκῃ κινήσει εἰς τὸ στενὸν κατὰ τοῦ μητροπολίτου μελιτινῆς, ὁμοίως καὶ εἰς τοῦ δομεστίκου τοῦ μαρίνου.

[ια'.] Ὅτι ἐπὶ τῶν ἀσαφῶν τὸ ἥττον ἐπιλεγόμεθα. ἐπειδὴ νόμος ἐπὶ τῶν ἀσαφῶν τὸ ἥττον ἐπιλέγεσθαι διακελεύεται· ἥττον δὲ τὸ μὴ εἰς ἀπαίτησιν ἐρχόμενον.

[ιβ'.] Ὅτι ἀπὸ τοῦ ἀσαφοῦς οὐδὲ λαμβάνει ὁ ἐνάγων, διότι καὶ ὁ νόμος <sup>6</sup>· „ἐπὶ τοῦ ἀσαφοῦς πράγματος κρεῖττον εὐνοεῖν τῇ ἀπαιτήσῃ ἢ τῷ ἐπείσάκτῳ κέρδει“ καί <sup>7</sup>· „ἐπὶ τοῖς ἀμφιβόλοις τὸ καλοφελὲς δεχόμεθα.“

<sup>1</sup> Videtur allegari c. 101 ejus libri ac tituli Basil.

<sup>2</sup> Heimbachio c. 35.

<sup>3</sup> Cod. πολεμικῶν.

<sup>4</sup> De qua vide ad tit. VIII c. 1.

<sup>5</sup> Haec verba: ἀνά-

γνωθι κτλ. fortasse ad c. 10 pertinent.

<sup>6</sup> Basil. II, 3, 41.

<sup>7</sup> Ibid. c. 192.

[ιγ'.] Ὅτι καὶ τὰ ἐκφωνούμενα βλάπτουσιν, οὐ μὴν τὰ μὴ ἐκφωνούμενα· καὶ τὰ μὴ δυνάμενα ἐννοηθῆναι ἀντὶ μηδὲ γεγραμμένων παραλαμβάνονται.

[ιδ'.] Ὅτι οὐ βλάπτει τινὰ τὸ μήτε εἰς ἐπερώτησιν κατενεχθὲν μήτε ψιλῶς ἐπαγγελθέν.

[ιε'.] Ὅτι ὁ νόμος<sup>1</sup> φησὶν· „ἐτοιμότεροι ὀφείλομεν εἶναι προφάσεως παρεμπесούσης ἀρνεῖσθαι τὴν ἀγωγὴν εἰς τὸ τὴν ἐλευθερίαν ἀρμόσαι τῷ ἐναγομένῳ.“

[ις'.] Βι. ζ' τί. α' κεφ. τελευταῖον, νεαρὰ ρχέ. Ὅτι νόμος<sup>2</sup> ἐστὶν, ὅταν διαφωνία γένηται ἐν τοῖς δικάζουσιν, ἕκαστον τῶν δικαστῶν<sup>3</sup> τὴν ἰδίαν ψῆφον διδόναι· καὶ ἕτερος νόμος<sup>4</sup>· „ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατεῖ.“ τούτους τοίνυν τοὺς δύο νόμους ἐναντιοφανεῖς ἔλεγεν εἶναι ὁ ὀφρυδάς σημειούμενος σχεδὸν καὶ ἐναντίους, καὶ τὸν μὲν, ὅτι ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατεῖ, παλαιὸν εἶναι νόμον καὶ τῶν διγέστων, τὸν δὲ ἕκαστον ἀναγκάζεσθαι τὴν ἰδίαν διδόναι ψῆφον νεαρότερον καὶ ἀναιρετικὸν τοῦ προτέρου. ἀλλ' ὁ νομικώτατος καὶ σοφώτατος μάγιστρος ἐρωτήσαντός μου τοῦτο ἡρμήνευσε μὴ καλῶς σημειώσασθαι τὸν ὀφρυδάν· οὐδὲν γὰρ τῶν κειμένων ἐν τοῖς βασιλικαῖς εἶναι τῶν ἀνηρημένων, ἀλλὰ τούτους τοὺς προειρημένους δύο νόμους κρατεῖν κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς καὶ τὰς ὑποθέσεις<sup>5</sup>. ὅτε γὰρ τυχὸν δέκα δικασταὶ δικάζοντες διαφωνήσουσι καὶ οἱ μὲν ἕξ τῇδε στοιχήσουσι τῇ ἀποφάσει, οἱ τέσσαρες δὲ ἑτέρας εἰσὶ ψήφου, τότε ἀναγκάζονται πάντες ψηφίσασθαι καὶ παρασχεῖν ἔγγραφον ψῆφον. ἡ<sup>6</sup> μὲν τῶν ἕξ ψῆφος ἰσχυροτέρα τε ἐστὶ καὶ κρατεῖ, μὴ οὐχὶ<sup>7</sup> ὑποκεῖσθαι ἐκκλήτῳ, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ διὰ τῆς ἐκκλήτου δοκιμάζεσθαι, εἰ καλῶς ἢ μὴ ἐξεφωνήθη ἀντιλεγόντων τῶν ἑτέρων δ' δικαστῶν. διὰ τοῦτο τοίνυν εἴρηται κρατεῖν τὴν τῶν πλειόνων ψῆφον, ὅτι οὐχ ἡ σημείωσις τῶν δ' προφερομένη ἐξετάζεται, ἀλλ' ἡ παρὰ τῶν ἕξ γενομένη δικαστῶν ἐκείνη διὰ τῆς ἐκκλήτου<sup>8</sup> καὶ τὴν ἐπήρειαν<sup>9</sup> καὶ τὴν ἀμαθίαν καὶ τὴν ἄγνοιαν διορθοῦται· καὶ καθ' ὃ μὲν καλῶς ἔκριναν, κρατεῖ, καθ' ὃ δὲ ἔπταισαν μέρος, διορθοῦται ὑπὸ τῆς ἐκκλήτου. εἶπον ἐγώ· φέρε<sup>10</sup> τυχὸν γενέσθαι παρὰ τῶν ἕξ δικαστῶν καὶ δοθῆναι τῷ ἐνὶ μέρει, καὶ ἑτέραν σημείωσιν παρὰ

<sup>1</sup> Basil. LII, 1, 46. <sup>2</sup> Basil. VII, 1, 18. <sup>3</sup> Cod. δικαστικῶν. <sup>4</sup> Bas. IX, 3, 36. Ibi legitur: ἡ τῶν ἄλλων ψ. quod corrigendum est. <sup>5</sup> Cod. ὑπερθ. <sup>6</sup> Malim καὶ ἡ. <sup>7</sup> Legerim μὴ ὥς οὐχί. <sup>8</sup> Nonnulla hic exciderunt, nisi forte κατὰ pro sequenti καὶ legendum sit. <sup>9</sup> Cod. ἀπηρείαν. Forte ἀπειρίαν. <sup>10</sup> Legerim ψῆφον.

τῶν τεσσάρων κριτῶν καὶ δοθῆναι τῷ ἑτέρῳ μέρει, καὶ μηδέ-  
τερον μέρος κινῆσαι τὴν ἐκκλητον, ἀλλὰ διελθεῖν τὸν τῆς ἐκ-  
κλήτου καιρόν. τί τοίνυν ἔσται; ποία τούτων κρατήσῃ; καὶ  
ὁ μάγιστρος εἶπε, τὴν τῶν ἑξ ἀνδρῶν ἰσχυροτέραν εἶναι ση-  
μείωσιν, τὴν δὲ τῶν δ' μηδὲν ἔχειν ἰσχυρὸν ἐκ τοῦ παρελθεῖν  
τὸν τῆς ἐκκλήτου καιρόν. οὕτως οὖν εἶπεν ἐνεργεῖν ἀμφοτέρους  
τοὺς νόμους καὶ μηδεμίαν ἔχειν ἐν αὐτοῖς διαφωνίαν.

[ιζ'.] Ὅτι ἀφ' ὧν ἕτεροι πρὸς ἀλλήλους εἴπωσιν ἢ γρά-  
ψωσιν, ἕτερος οὐχ ὑφίσταται βλάβην. καὶ τοῦτο ἐκρίθη ἐπὶ  
τῇ ὑποθέσει τοῦ μετρητοῦ. ὁ γὰρ ἀντίδικος αὐτοῦ προεκό-  
μιζε συμφωνίας ἑτέρων διαλαμβανούσας περὶ τῆς κινουμένης  
δίκης, καὶ ἐσημειώσατο ὁ δικαστὴς, εἰπὼν· ἀφ' ὧν μὲν γὰρ  
ἕτεροι πρὸς ἀλλήλους εἶπον ἢ ἔγραψαν, ὡς ὁ νόμος φησὶν, ὁ  
μετρητὴς οὐχ ὑφίσταται βλάβην. ὅτε δέ τις τῷ παρ' αὐτοῦ  
γεγονότι δικαιώματι χρῆται τοῖς κατ' αὐτοῦ γεγραμμένοις δι-  
καιοσύνης λόγοις στοιχεῖν ἀναγκάζεται.

[ιη'.] Ὅτι οὐ χρὴ τὸν δικαστὴν ἀκολουθεῖν προγεγενημένην  
ψήφῳ, ἀλλὰ σκοπεῖν, τί τὸ τοῖς νόμοις ἀκόλουθον καὶ οὕτως  
ἀποφαίνεσθαι. ὡς βι. θ' τί. [α' κεφ. οθ'.]

[ιθ'.] Ὅτι οἱ κατὰ σημείωσιν δικῶν ἀκροώμενοι ὀφείλου-  
σιν ὅρον ἐγγεγραμμένον διδόναι τὸν τὴν αὐτῶν γνώμην δηλοῦντα,  
φησὶ βι. ζ' τί. α'. καὶ νεαρὰ ἐστὶ τοῦ κυροῦ λέοντος<sup>2</sup>  
λέγουσα χρῆναι τοὺς δικαστὰς ἐκτιθέναι ψήφους ὑπογραφαῖς  
αὐτῶν ὠχυρωμένας.

[κ'.] Ὅτι<sup>3</sup> „ἐὰν ἀπόφασις λεχθῇ μόνον, μὴ μέντοι γρα-  
φεῖσα πρότερον ἀναγνωσθῇ, ἄχρηστός ἐστιν.“

[κα'.] Ὅτι ὅσαι μὲν μαρτυριῶν δόσεις πράττονται ἢ κα-  
ταθέσεις ἐπὶ δικαστηρίων, αὗται καὶ μετὰ τελευτὴν τοῦ δεξα-  
μένου κριτοῦ τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς καταθέσεις, εἶπερ ἐπὶ συν-  
έδρων ἐπράχθησαν σωζομένης τῆς μεγαλειότητος καὶ τοῦ ἔθους  
τῶν πατέρων, ὡς ὁ νόμος φησὶν, εἰς ζήτησιν προφέρονται καὶ  
πιστεύονται, ὡς καὶ πάλιν ὑπὸ τῶν μαρτύρων δυνάμεναι πίστιν  
λαβεῖν καὶ ἐκ τῶν συνέδρων καὶ ἐκ τῶν ἀκροατῶν. ὅσαι δὲ  
λοιπαὶ ἀποσημειώσεις γίνονται παρὰ τῶν κριτῶν, αὗται μὴ  
πληρωθεῖσαι μετὰ τελευτὴν ἐκείνων οὐ παραδέχονται προκομι-  
ζόμεναι. καὶ τοῦτο ἔκρινεν ὁ μάγιστρος ἐπὶ τῇ δίκῃ τοῦ  
καπιλάβη. τοῦ γὰρ πατρικίου πέτρου καὶ κοιαίστωρος  
ζητήσαντος τὴν δίκην καὶ σημείωσιν μὴ πεποιηκότος ἀλλὰ τε-

<sup>1</sup> Cap. 7.<sup>2</sup> Nov. 45 Leonis.<sup>3</sup> Basil. IX, 1, 66.

λευτήσαντος, καὶ ὕστερον ζητουμένης τῆς δίκης, καὶ προκομισθεισῶν τῶν σημειώσεων παρὰ τοῦ νοταρίου αὐτοῦ, καὶ δεχθεισῶν παρὰ τοῦ πατρικίου βασιλικίου καὶ τοῦ πατρικίου λέοντος καὶ ἐπάρχου, καὶ ἐξ ἐγκλήτου δοκιμαζομένης πάλιν τῆς ἐξετάσεως παρὰ τοῦ μαγίστρου, οὗτος οὐδόλως παρεδέξατο τὰς τοιαύτας παρασημειώσεις, ἀλλ' ἐρρίψε τὸ ὑπόμνημα τῶν πατρικίων. τέθεικε δὲ νόμους τοὺς παραγεγραμμένους<sup>1</sup>, καὶ ἐπήγαγε λογισμὸν τοιοῦτον· ἡμῖν δὲ νεκρικαῖς ἐπερείσασθαι πίστεσιν οὐ πάρεστι μήτε ὑπογραφῇ μήτε σφραγίδι τοῦ μεταστάντος πεπιστωμέναις. ἀσύνηδες γὰρ τοῦτο καὶ μεγάλης συγχύσεως ἐργαστικόν, εἰ τοῖς ταχυγράφοις τῶν δικαστῶν ἢ ἐπιστολεῦσιν (ἐπιπολάζει γὰρ καὶ τοῦτο τὸ σύστημα παρεισφερόμενον ἐνίοις τῶν ἐπαρχικῶν δικαστηρίων) ἄδεια χαρισθεῖη παρασημειώσεις προφέρειν καὶ δικαιοῦν ὥς βούλονται, προσέτι δὲ καὶ παρανόμους ἐγγραφὰς καὶ μῶμον ἐπιτρέβειν ταῖς ὑπολήψεσι τῶν κυρίων αὐτῶν.

[κβ'.] Ὅτι ὁ μάγιστρος ἔλεγε· νόμος ἐστὶ πρᾶννεσθαι μᾶλλον τὰς ἀποφάσεις ἢ τραχύνεσθαι, καὶ ἕτερος νόμος ἐστίν, ἵνα τὰς ὠρισμένας ποινὰς ἀπὸ τοῦ νόμου μὴ παραβαίνωσιν οἱ δικασταί. καὶ πῶς δύναται δικαστὴς πρᾶνναι τὴν ἀπόφασιν, ἐνθα παρὰ τοῦ νόμου τραχεῖα ἐστί; καὶ ἐρμηνεύων τὸ ῥητὸν ἔλεγεν, ὅτι τὸ πλαστὸν τιμωρίαν ἔχει δήμευσιν τελείαν καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ οὐ δύναται τις δικαστὴς ὁ εὐρὼν πλαστογράφον μὴ ἐπαγαγεῖν τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν· καὶ τὸ ὥσανεὶ πλαστὸν τιμωρίαν ἔχει ὠρισμένην, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κλοπή. ἐστὶ μὲν οὖν ὥσανεὶ πλαστὸν τὸ γραμματεῖον τοῦ χρέους ἀφελέσθαι τὸν χρεώστην καὶ ἀπαλεῖψαι, καὶ ὑπόκειται ὁ τὸ γραμματεῖον αὐτοῦ ἀφελόμενος καὶ ἀπαλείψας τῷ ἐγκλήματι τοῦ ὥσανεὶ πλαστοῦ κατ' ὁρθὸν, ἀλλὰ θέλων ὁ δικαστὴς πρᾶνναι μᾶλλον τὴν ἀπόφασιν ἢ τραχύναι, τὸν ἀφελόμενον τὸ γραμματεῖον οὐ κρίνει πλαστογραφίας, ἀλλὰ κλοπῆς. ἀμφότερα γὰρ τὰ ἁμαρτήματα, εἰ καὶ τιμωρίαν ἔχουσι διάφορον, ἀλλὰ τήνγε πρὸς τὸν δανειστήν τὸν ἔχοντα τὸ γραμματεῖον ἴσην ἔχουσι κακουργίαν. καὶ τούτῳ ὁ δικαστὴς τῷ νομίμῳ κανόνι ἐπόμενος, ἐνθα εὖρη δύο ἄρμοζούσας ποινὰς, τὴν μὲν τραχεῖαν τὴν δὲ πραοτέραν, πρὸς τὴν πραοτέραν μάλιστα ἀποκλίνων νομίμως δοκεῖ ἀποφαίνεσθαι.

[κγ'.] Βι. κγ' τί. γ' κεφ. ιθ'<sup>2</sup>. „Υπερθεσίς ἐστιν ἡ γενομένη τῷ δανειστῇ ἢ τῷ συνηγόρῳ αὐτοῦ ἢ τῷ διοικοῦντι πρᾶ-

<sup>1</sup> Malim προγεγραμμένους, nimirum c. 18—20.

<sup>2</sup> Heimb. est c. 24.

γματα αὐτοῦ καὶ οὐ δοκεῖ δι' ἐλευθέρων προσπορίζεσθαι. εἰ γὰρ καὶ τις τὸν ἀπ' ἐμοῦ κλέψαντα συλλάβηται προᾱγμά μου διοικῶν, περιποιεῖ μοι τὴν φανεράν κλοπὴν· καὶ ὁ συνήγορός μου ὀχλῶν τὸν ὁμολογήσαντά μοι δοῦλον διηνεκῇ μοι ποιεῖ τὴν τῆς μελλούσης ζημίας ἀγωγὴν.“

[κδ'.] Οἱ αἰγιαλοὶ ἐν τῇ πάντων ἐξουσίᾳ εἰσὶ. διὸ καὶ δεσπόζω τῶν ἐν αὐτοῖς παρ' ἐμοῦ κτιζομένων, ὥσπερ καὶ τῶν ὑπ' ἐμοῦ θηρευομένων. εἰ δὲ καὶ καταπέσῃ τὸ κτίσμα, πάλιν κοινὸς ὁ αἰγιαλὸς γίνεται. καὶ ἰνστιτούτων [βι. β'] τί. ἀ<sup>1</sup>. „φυσικῶ δικαίῳ κοινὰ πάντων ἀνθρώπων εἰσὶν ἡ θάλασσα καὶ οἱ αἰγιαλοὶ τῆς θαλάσσης, καὶ διὰ τοῦτο οὐδεὶς αἰγιαλῶ τῆς θαλάσσης προσελθεῖν κωλυθήσεται, οἷον ἀναπατεῖν ἢ ναῦν προσορμίζειν· οὕτω μέντοι ὥστε τῶν κωμῶν ἦτοι τῶν οἰκημάτων καὶ τῶν ἐκεῖ διακειμένων μνημάτων ἢ κτισμάτων ἀπέχεσθαι. ταῦτα γὰρ οὐ κοινὰ πάντων ἀνθρώπων εἰσὶ. ποταμοὶ δὲ πάντες καὶ λιμένες πούβλικοί εἰσι, τουτέστι τοῦ δήμου τοῦ ῥωμαϊκοῦ. διὸ καὶ τὸ ἀλιεύειν κοινὸν ἅπασιν ἐστι“ καὶ τὰ ἐξῆς. οὕτω τοίνυν καὶ ὁ μάγιστρος ἐν τῇ δίκῃ τῇ μεταξὺ τοῦ γέρμης καὶ τοῦ βαρὺ ἡρμήνευσε, καὶ εἶπεν, ὅτι καὶ δημόσιοι ὥσιν οἱ ποταμοὶ, ἀλλ' οὖν γε μὴ ὄχθαι τούτων, [ἀλλὰ] τοῦ παρακειμένου εἰσὶ καὶ οὗτος κτίσαι μὲν ἐν αὐτοῖς καὶ ἀποκλεῖσαι καὶ κωλύσαι τοὺς διερχομένους δύναται<sup>2</sup>. ἔχει οὖν το δίκαιον τὸ ἴδιον καὶ δεσπόζει τῆς ὄχθης.

[κε'.] Ὅτι οὐκ ὀφείλει δικαστὴς διαξίμους ποιεῖν γυναῖκας. καὶ τοῦτο ἔκρινεν ὁ μάγιστρος. τοῦ γὰρ κατανάγκη ἐγκαλέσαντος, ὥς ὁ κριτῆς πελοποννήσου τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέχει εἰς τὴν φυλακὴν ὥς ἄρπαγα, καὶ αἰτησαμένου ἀνελθεῖν αὐτὸν καὶ τοὺς μέλλοντας αὐτῷ ἀντιδικάζεσθαι, αἰτησαμένου δὲ συνελθεῖν καὶ τὴν λεγομένην ἄρπαγῆναι γυναῖκα, ὁ μάγιστρος τὰ μὲν ἄλλα τῆς αἰτήσεως δέδωκε, τὸ δὲ καὶ τὴν γυναῖκα ἀνελθεῖν βαρὺ αὐτῷ κατεφάνη καὶ ἀπηγορευμένον τοῖς νόμοις, καὶ διὰ τοῦτο μόνη προστασίᾳ<sup>3</sup> βασιλικῇ ἐπείσθη τοῦτο ποιῆσαι, ἀσφαλισμένου τοῦ κατανάγκη, ὥς εἰ ἂν ἔλθῃ ἡ γυνὴ καὶ εἶπῃ, ὅτι ἡρπάγη, ἵνα ὑποσχῇ αὐτὸς πρὸς τὸ μέρος αὐτῆς ὅλην τὴν ποινὴν τοῦ ἐγκλήματος, χρηματικῶς διδούς καὶ τὰς ὀκλάσεις<sup>4</sup> καὶ ἐξόδους τῆς γυναικός.

[κς'.] Ὅτι ὁ νόμος καὶ ἄκοντάς τινας εὐεργετεῖ. εἰ γὰρ

<sup>1</sup> Theophil. Inst. II, 1, 1.

<sup>2</sup> Cod. οὐ δύν.

<sup>3</sup> Malim προστάξει.

<sup>4</sup> Genuflexionis verbum hic non quadrat. Itaque legendum κλάσεις.

τις ἔχων τόπον εἰς στάσιν ἐποχῆς ἐπιτήδειον οὐκ ἔχει τόπου διάστημα, ἕτερος δὲ ἔχων ὄριον ἐγγὺς κωλύσει τὴν στάσιν, φησὶν ὁ νόμος, ὅτι κακίας ἐστὶ τὸ τοιοῦτον τὸ φθονῶ μὴ ἔαν τὸν γείτονα ὠφελεῖσθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκάζεται ὑποδέχεσθαι τὴν στάσιν, καὶ λαμβάνειν ἐκ τοῦ κέρδους τῆς ἐποχῆς τὸ ἥμισυ, καὶ ὀλίγον ἔχη τόπον.

[κζ'.] Βι. ζ' τί. γ' κεφ. β' <sup>1</sup>. „Ὅτι κινουμένης τῆς τὴν κληρονομίαν ἀπαιτούσης ἀγωγῆς προσήκει τὸν δικαστὴν πᾶσαν οἰανδῆποτε ἔξωθεν ἀνακίπτουσαν ζήτησιν καὶ διαφέρουσαν τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ λύειν. οὐ λέγω ὅτι [εἰ] νῦν ἄρχων ἐπαρχίας κρίνει ὁ δυνάμενος καὶ περὶ τύχης κρίνειν, ἀλλ' εἰ καὶ τοιοῦτος ὁ δικαστὴς, ὃς εἰ πρωτοτύπως ἐκινεῖτο ἢ περὶ τῆς τύχης ζήτησις, οὐκ ἐδύνατο ταύτην δικάζειν, ἀλλ' οὖν προσήκει ὥς κεφάλαιον τῆς ἀγωγῆς τῆς ἀπαιτούσης τὴν κληρονομίαν καὶ περὶ αὐτοῦ διαλαβεῖν· ἢ γὰρ ἀπόφασις οὐ μέλλει περὶ τῆς τύχης ἐκφέρεσθαι, ἀλλὰ περὶ τῆς κληρονομίας.“

[κη'.] Ὅτι τῶν ἐπὶ σχήματι καταλειφθεῖσων ὑποθέσεων, καινῶν συμβολαίων μετὰ ταῦτα εὑρεθέντων, τὰς ἀποφάσεις ἀνανεοῦσθαι εἰς ὑπόδειγμα βαρὺ ἐστὶ. ζήτησις τοὺς νόμους.

[κθ'.] Ὅτι τῷ παραιτουμένῳ τὸν δικαστὴν ἢ ἡμέραι δίδονται εἰς διάσκεψιν, ὥστε ἐντὸς δεῖξαι, ὅτι ἐχθρὸς αὐτοῦ ἐστίν, ὅτι ἀκαταθύμιος αὐτοῦ ἐστὶ, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ τῷ νόμῳ περιεχόμενα. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερος νόμος <sup>2</sup> λέγων· „οἷοσδῆποτε δικαστὴς βήματος προεστὼς ἢ ἑτέραν ἔχων ἐξουσίαν δικαιοδοσίαν ἔχει κατὰ τῶν συναινούντων καὶ ὑποβαλλόντων ἑαυτούς· συναινεῖ δὲ ὁ γινώσκων μὴ ὑποκεῖσθαι τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ. εἰ γὰρ πεπλανημένως ἐνόμιζεν ὑποκεῖσθαι ἢ ἕτερον ἂνθ' ἑτέρου ὑπείληφεν ἢ ἀνθιστάμενον αὐτὸν ἠνάγκασεν ὁ πραιτωρ, οὐκ ἰσχύει κατ' αὐτοῦ ἡ δικαιοδοσία.“ ὥς βι. ζ' τί. ε' κεφ. β'. τούτῳ τῷ νόμῳ ἐχρήσατο ὁ μάγιστρος εἰς σημείωσιν, καταδικάζων δικαστὴν τὸν πραιτωρὰ ἐλκύσαντα γυναῖκα τοῦ ἀνεμᾶ εἰς δικαστήριον αὐτοῦ, ἵνα λάβῃ δίκην προκριθεῖσαν παρ' αὐτοῦ τοῦ μαγίστρου ἔτι κοιαίστωρος ὄντος. καὶ ἠρώτησα ἐγώ· πῶς οὗτος μὲν ὁ νόμος λέγει, τὸν δικαστὴν τὸν ἔλκοντα εἰς δικαστήριον τὸν μὴ συναινούντα ἄνθρωπον ὑποκεῖσθαι τῷ περὶ βίας καὶ μὴ ἰσχύειν τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ δικαστοῦ κατ' αὐτοῦ, ὁ δὲ ἕτερος νόμος φησὶν, ὅτι τῷ παραιτουμένῳ τὸν δικαστὴν ἢ ἡμέραι δίδονται πρὸς διάσκεψιν, ὧν

<sup>1</sup> Apud Heimbb. est c. 33.

<sup>2</sup> Basil. VII, 5, 1. 2.

ἐντὸς εἰ μὴ δείξει αἰτίαν εὖλογον ἀπολύουσιν αὐτὸν τοῦ δικαστοῦ, ἀναγκάζεται ποιεῖν παρὰ τῷ αὐτῷ δικαστῇ λόγον; καὶ ἡρμήνευσεν ὁ σοφὸς μάγιστρος οὕτως· ὅτι ἀφορμαὶ πολλαὶ εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν δικαστῶν. οἱ μὲν γὰρ τῶν ἀνθρώπων εἰσὶν ἐπὶ ταῖς θύραις, καὶ ὑπόκεινται ταῖς ἐταιρει-  
 αρχείαις καὶ τῷ πρωτοβεστιαρίῳ· οἱ δὲ πλέουσι τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπόκεινται τῷ παραθαλασσίτῃ· οἱ δὲ πλώϊμοι τῷ δρουγγαρίῳ· οἱ δὲ τῶν τεχνῶν τῷ ἐπάρχῳ· οἱ δὲ περὶ διαθήκας τῷ κοιαίστωρι. ἐὰν οὖν τις ἔχων δίκην, ὅτι οὐκ ἀληθὴς ἐστὶν ἡ διαθήκη, ἐλκύσει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ παρὰ τῷ ἐπάρχῳ, ὁ δὲ ἀμνηστηθῇ<sup>1</sup> καὶ ψηφίσηται τι κατ' αὐτοῦ ὁ ἐπαρχος, οὐκ ἰσχύει ἡ δικαιοδοσία· ὁμοίως καὶ ἐὰν περὶ κωλυμένων βλαπτίων ἢ ἐτέρας τέχνης κινῶν τις δίκην ἐλκύσῃ τὸν ἀντίδικον ἐπὶ τῷ παραθαλασσίτῃ, οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ δύναται ἡ δικαιοδοσία τοῦ παραθαλασσίου· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἐὰν δὲ περὶ χρέους ἐνάγῃ τις κατὰ τινος μὴ ὑποκειμένου τινὶ ἀρχῇ παρὰ δικαστῇ ᾧ βούλεται, ὁ δὲ ἐναγόμενος παραιτεῖται τὸν δικαστὴν, τότε ἐνεργεῖ ὁ ἕτερος νόμος ὁ λέγων δίδοσθαι τῷ παραιτουμένῳ ἡ ἡμέρας, ἵνα, εἰ μὴ ἐντὸς τούτων δείξῃ τὸν δικαστὴν ἀκαταθύμιον αὐτῷ ἢ ἐχθρὸν ἢ φίλον τοῦ ἀντιδίκου ἢ τὰ λοιπὰ, καὶ ἄκων ἐλκυσθῇ παρ' αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπαγομένην αὐτῷ κατὰ<sup>2</sup> τοῦ ἀντιδίκου λύσῃ ἐνοχὴν, ἔχων εἰς βοήθειαν τὸν τῆς ἐκκλήτου καιρὸν. ἀκαταθύμιον δὲ ἔλεγε δικαστὴν εἶναι τὸν ὀργίλον, τὸν ὀξύχολον καὶ τὰ ὅμοια.

[λ'.] Ὅτι πάντα ἄνθρωπον καλούμενον εἰς δικαστήριον παρὰ τινος χρὴ ἀπιέναι πρὸς αὐτὸν καὶ τότε προβάλλειν τὰς παραγραφάς. [εἰ δὲ] ὁ δικαστὴς μὴ προσέχων τῇ παραγραφῇ ἀναγκάσει αὐτὸν, οὐδὲ τούτου ἡ δικαιοδοσία τοῦ δικαστοῦ ἡγουν ἢ ἀπόφασις ἢ τιμωρία ἰσχύει κατὰ τοῦ ἐναγομένου, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπόκειται ὁ δικαστὴς τῷ περὶ βίας. εἰ δὲ ὁ καλούμενος εἰς δικαστήριον καὶ ἔχων παραγραφὴν οὐκ ἀπειθῇ καὶ προθήσῃ τὴν παραγραφὴν, τότε ὁ δικαστὴς καὶ μὴ ὑποκείμενον τῇ δικαιοδοσίᾳ αὐτοῦ κολάζων οὐχ ὑπόκειται τῷ περὶ βίας.

[λα'.] Ὅτι ὁ πατρίκιος βάρδας καὶ ὑπατος ἐσημειώσατο, εἴτα ὁ πατρίκιος νικόλαος καὶ ἐπαρχος ἐζήτην μὲν περὶ τῆς αὐτῆς δίκης, οὐκ ἔφθασε δὲ σημείωσιν ποιῆσαι, ἀλλὰ τελευτήσαντος αὐτοῦ ὁ πρωτοσπαθάριος μιχαήλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ εὐρὼν τὰς ὑποσημειώσεις τοῦ πατρὸς καὶ παρεκ-

<sup>1</sup> Cod. μνηστειυθῇ.<sup>2</sup> Malim παρὰ.

βαλὼν τὰ σημειωθέντα καὶ ὑπογράψας καὶ σφραγίσας ἐν αὐτοῖς ἔδωκε τῷ τὴν δίκην ἔχοντι. ἀλλ' ὁ μάγιστρος οὐκ ἔδέξατο ταύτην, σημειωσάμενος ὅτι οὐδὲ ὁ πατρίκιος νικόλαος ἠδύνατο εἰς ἐναντίωσιν ἵεναι προτέρας δικαστικῆς ἀποφάσεως χωρὶς βασιλικῆς ἀποφάσεως, οὔτε ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἠδύνατο τὰς μὴ ὑπογραφῇ καὶ σφραγίδι τοῦ πατρὸς βεβαιωθείσας σημειώσεις προφέρειν εἰς μέσον· οὐ γὰρ ὥσπερ τοῦ κλήρου οὕτω καὶ τῶν κρίσεων τοῦ πατρὸς ὁ κληρονόμος κληρονόμος ἀναδείκνυται.

[λβ'.] Ὅτι δεῖ πάντα δικαστὴν ἐπεσθαι τοῖς κειμένοις νόμοις καὶ μὴ μεταποιεῖν τούτους μηδὲ παρερμηνεύειν, ὁ πατρίκιος ἐσημειώσατο γράψας τοὺς νόμους τούτους. φησὶ βι. β' τί. α' κεφ. λγ'· „οὐ δεῖ μεταποιεῖν τὰ πρόδηλον ἐρμηνείαν ἔχοντα μήτ' εὐχερῶς ἀναχωρεῖν τῆς σημασίας τῶν λέξεων.“ καὶ κεφ. κθ'· „ἐν τοῖς ἀμφιβόλοις καὶ ἀσαφέσι τὴν ἀνεπίληπτον ἐρμηνείαν προσιέμεθα.“ πρὸς δὲ τὴν ἐναντιοφάνειαν φησὶ κεφ. λς'· „οἱ προγενέστεροι νόμοι καὶ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους ἔλκονται, καὶ οἱ νεώτεροι πρὸς τοὺς ἀρχαιοτέρους ἐρμηνεύονται καὶ νοοῦνται, ἐὰν μὴ φανερῶς ἐναντίοι ᾖσιν.

[λγ'.] Ὅτι φησὶ βι. θ' τί. [α'] κεφ. [οθ']· „Ἡ παροῦσα διάταξις κελεύει τὸν δικαστὴν μὴ ἀκολουθεῖν ἑτέρᾳ ψήφῳ γεγεννημένη, ἀλλὰ σκοπεῖν τί τὸ τοῖς νόμοις ἀκόλουθον καὶ οὕτως ἀποφαίνεσθαι,“ καὶ τὸ κατὰ πόδας τῆς διατάξεως<sup>1</sup>· „μηδεὶς δικαστῆς ἢ διαιτητῆς νομιζέσθω μηδὲ ταῖς κατὰ κονσουλτατίονα<sup>2</sup>, ἄστινας μὴ ὁρθῶς<sup>3</sup> νοήσῃ, ἀκολουθητέον, καὶ πολλῶ πλέον<sup>4</sup> τῶν ἐξοχωτάτων ἐπάρχων ἢ τῶν ἄλλων ἐξάρχων. οὐ γὰρ εἰ μὴ καλῶς κριθῇ, ταῦτα καὶ εἰς ἄλλων δικαστῶν ἐλάττωσιν ἐκτείνεσθαι χρή, ὅποτε οὐχ ὑποδείγματι ἀλλὰ νόμῳ κριτέον ἐστίν.“

## ΤΙΤΛΟΣ νβ'.

Περὶ διακατοχῆς.

[α'.] Ἡ διακατοχὴ δι' ἐνιαυτοῦ ἐπὶ ἐξωτικῶν αἰτεῖται, διὰ ρ' ἡμερῶν ἐπὶ τῶν συγγενῶν<sup>5</sup>. ἐστὶ δὲ διακατοχὴ, ἵνα, ὅταν

<sup>1</sup> l. 13 C. 7, 45.

<sup>2</sup> Deesse videtur ψήφοις. <sup>3</sup> Addendum ψηφισθείσας, vel προβῆναι.

<sup>4</sup> Adde ταῖς ψήφοις.

<sup>5</sup> Imo vice versa.

καταλείψῃ μοί τις κληρονομίαν, προσέρχομαι τῷ πραίτῳ, καὶ αἰτῶ πεμφθῆναι με εἰς τὴν διακατοχὴν, τουτέστι καταστήσαι με κληρονόμον καὶ δοῦναι μοι τὰ πράγματα.

## Τ Ι Τ Λ Ο Σ ν γ'.

Περὶ δωρεῶν παντοίων.

[α'.] Ὅτι τὸ ἡ' κεφ. τοῦ α' τί. τοῦ ε' βι. φησί· „μὴ χρεία ἔστω πράξεως ὑπομνημάτων ἐπὶ τῆς ἄχρι πεντακοσίων νομισμάτων δωρεᾶς γινομένης εἰς ἐκκλησίαν ἢ εἰς εὐσεβῆ οἶκον ἢ εἰς πτωχοὺς ἢ εἰς πόλιν. ἐπὶ δὲ πλείονος ποσότητος πράξις γινέσθω, εἰ μὴ βασιλέως ἐστὶν ἡ δωρεά.“ τὸ δὲ ξγ' κεφ. τοῦ α' τί. τοῦ μζ' βι. φησὶν· „πᾶσα δωρεά, εἴτε ἀπλῶς εἴτε πρὸ γάμου, ἕως φ' νομισμάτων οὓσα ἰσχυέτω καὶ ἀνεμφάνιστος οὓσα, μὴ δεομένη πράξεως ὑπομνημάτων· εἰ δὲ πλέον εἴη, τὸ ὑπέρ-πλεον μὴ ἰσχυέτω· ἐξηρημένων τῶν βασιλικῶν δωρεῶν καὶ τῶν εὐσεβείας λόγῳ γινομένων καὶ εἰς μνηστὴν διδομένων.“ περὶ τούτων τῶν δύο κεφαλαίων ὁ πρωτοασηκρῆτις ἀμφέβαλε, λέγων, ἐναντία εἶναι ἀλλήλοις. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον νόμιμόν φησι μὴ ἰσχύειν τὴν δωρεὰν τὴν ὑπὲρ τὰ φ' νομίσματα καὶ χωρὶς πράξεως ὑπομνήματος, ἥτις εἰς εὐσεβείας λόγον γίνεται· καὶ πῶς, φησιν, οὐκ εἰσιν ἐναντία, εἴπερ τὸ μὲν λέγει τὰ γινόμενα εἰς πόλιν ἢ εἰς πτωχοὺς καὶ εἰς εὐσεβεῖς οἴκους δεῖσθαι πράξεως ὑπομνήματος, τὸ δὲ ἕτερον λέγει, ὅτι οὐ δέονται τὰ εἰς εὐσεβείας λόγον γινόμενα πράξεως ὑπομνήματος. οὕτως ἐνισταμένου τοῦ πρωτοασηκρῆτις ὁ μάγιστρος ἐποιήσατο ἀπολογίαν, καὶ ἔλυσε τῶν δύο νόμων τὴν ἀμφιβολίαν. καὶ ἐστὶν ἡ ἀπολογία αὕτη· οὐχ ἡ σὴ γνῶσις καὶ πολυμαθία ἐν τοῖς ἀναγνωσθεῖσιν ἡμῖν νόμοις ἐναντιοφάνειαν ὑπέλαβεν, ἀλλ' ὁ τῆς βίβλου γραφεὺς προστέθεικεν, ὃ μὴ προσῆκε. συμβαίνουσι γὰρ ἀλλήλοις τὰ δύο νόμιμα καὶ τούτων οὐδεμία μέσον ἐναντιότης· τὸ μὲν γὰρ κείμενον ἐν τῷ α' τί. τοῦ ε' βι. κεφ. ἡ' φησὶν οὕτως· „μὴ χρεία ἔστω πράξεως ὑπομνημάτων ἐπὶ τῆς ἄχρι φ' νομισμάτων δωρεᾶς γινομένης εἰς ἐκκλησίαν ἢ εἰς εὐσεβῆ οἶκον ἢ εἰς πτωχοὺς ἢ εἰς πόλιν. ἐπὶ δὲ πλείονος ποσότητος πράξις γινέσθω, εἰ μὴ βασιλική ἐστὶν ἡ δωρεά.“ οὕτω σαφὲς τὸ νό-

<sup>1</sup> Apud Heimb. c. 66.